主題精選：裁判分割 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 共有物裁判分割方法之次序
發布日期: 2026-03-10
內文
按民法第824條規定：「共有物之分割，依共有人協議之方法行之。分割之方法不能協議決
定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為
下列之分配：一、以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原
物分配於部分共有人。二、原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；
或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人。以原物為分配
時，如共有人中有未受分配，或不能按其應有部分受分配者，得以金錢補償之。」
因此，共有物如需要終止共有關係，依前述民法第824條規定，除第1項協議分割外，第2項及
第3項的裁判分割，會有三種分配結果：
1. 原物分配：全部原物。
2. 補償分配：部分原物、部分現金補償。
3. 變價分配：全部變賣，分配價金。
其中，共有物裁判分割，應採原物、補償或變價方式，其評估標準為何？ 可參最高法院113年
度台上字第1022號民事判決：「按定共有物分割之方法，固可由法院自由裁量，惟仍應斟酌各
共有人之意願、利害關係及其分得部分所得利用之價值等情形，酌定適當公平之方法以為分
割。審諸民法第824條第2項至第4項規定，法院裁判分割共有物，固得為原物分割及變價分
割，但仍以原物分割為優先考慮，令共有人得享有共有物財產權之存續價值，至共有人中有不
能按其應有部分受分配，得以適當之金錢補償之，並非僅有變賣一途。」
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下